

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นายเจริญ คิดใจเดียว กับพวก

ผู้ถูกล่าว

8091/2547

หา

ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1), มาตรา 33

ผู้ถูกล่าวหาที่ 1 เรียกเงินจำนวน 120,000 บาท จากผู้กล่าวหาอ้างว่าเพื่อนำไปให้พนักงานอัยการช่วยเหลือนาย ส. ซึ่งถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษไม่ให้อยู่ต้องรับโทษ ผู้กล่าวหาได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปให้ผู้ถูกล่าวหาที่ 1 ที่บริเวณศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช การกระทำของผู้ถูกล่าวหาที่ 1 จึงเป็นการประพฤติตน ไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล อันเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1)

---

คดีสืบเนื่องมาจากนางนันทิผู้กล่าวหาซึ่งเป็นภริยานายสุทร และเป็นน้องของนายทวน ซึ่งบุคคลทั้งสอง ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ร้องเรียนต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ผู้ถูกล่าวหาทั้งสองเรียกร้องเงินจากผู้กล่าวหา 120,000 บาท อ้างว่าจะช่วยเหลือนายสุทรให้หลุดพ้นจากคดี และจำนวน 50,000 บาท อ้างว่าจะช่วยเหลือให้นายทวนได้รับโทษสถานเบา ผู้กล่าวหาหลงเชื่อและส่งมอบเงิน 120,000 บาท ให้แก่ผู้ถูกล่าวหาทั้งสองในบริเวณศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เป็นการประพาดิตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตาม ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1), 33 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 15 จำคุก 6 เดือน ยกข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2

ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษายืน

ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 กระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตาม ที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เรียกเงินจำนวน 120,000 บาท จากผู้กล่าวหาอ้างว่าเพื่อนำไป ให้พนักงานอัยการช่วยเหลือ นายสุทรซึ่งถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษไม่ต้องรับโทษ จากนั้นผู้กล่าวหาได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ที่บริเวณศาลจังหวัด นครศรีธรรมราช การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 จึงเป็นการประพาดิตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล ซึ่งถือได้ว่าการทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตาม ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1)

พิพากษายืน.

(พินิจ บุญชัด-มงคล ทับเที่ยง-รัตน กองแก้ว)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นายประภาส สุขศิริ

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 - นายสิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ